

CHÍNH PHỦ

Số: 52/2024/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2024

NGHỊ ĐỊNH

Về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính - ngân hàng

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 22 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Chính phủ ban hành Nghị định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính - ngân hàng.

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về việc thực hiện giao dịch bằng phương tiện điện tử trong hoạt động tài chính - ngân hàng, bao gồm chứng từ điện tử, chữ ký điện tử và bảo đảm an toàn cho hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

- Chứng từ điện tử** là chứng từ được tạo lập, gửi, nhận và lưu trữ bằng phương tiện điện tử trong hoạt động tài chính - ngân hàng.
- Chữ ký điện tử an toàn** là chữ ký điện tử được tạo lập bằng biện pháp kiểm soát riêng của người ký và cho phép phát hiện mọi thay đổi sau thời điểm ký.
- Phương tiện xác thực giao dịch** là mã khóa bí mật dùng một lần (OTP), chứng thư chữ ký số, yếu tố sinh trắc học hoặc các yếu tố tương đương dùng để xác nhận ý chí của khách hàng.

Điều 4. Giá trị pháp lý của chứng từ điện tử

- Chứng từ điện tử có giá trị pháp lý như chứng từ giấy khi bảo đảm tính toàn vẹn, xác thực được người khởi tạo và định dạng cho phép truy cập, sử dụng được.
- Chứng từ điện tử đã ký bằng chữ ký điện tử an toàn không bị phủ nhận giá trị pháp lý chỉ vì được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu.

Điều 7. Lưu trữ chứng từ điện tử

Chứng từ điện tử phải được lưu trữ an toàn trong thời hạn **tối thiểu 10 (mười) năm** kể từ thời điểm hoàn thành giao dịch, bảo đảm khả năng truy xuất nguyên vẹn nội dung

và lịch sử chỉnh sửa.

Điều 9. An toàn hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử

1. Tổ chức cung cấp dịch vụ phải phân loại giao dịch theo mức độ rủi ro và áp dụng biện pháp xác thực tương xứng.
2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn chi tiết về phân loại giao dịch, phương thức xác thực tối thiểu và hạn mức áp dụng đối với từng phương thức.

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày **05 tháng 6 năm 2024**.

Nơi nhận:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các tổ chức tín dụng;
- Lưu: VT, KTTH;

TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG (mô phỏng)

Nguyễn Văn A